

인 사 규 정

제정 : 2013.03.06.
개정 : 2013.09.12.
개정 : 2015.11.09.
개정 : 2017.01.04.
개정 : 2017.07.19.
개정 : 2018.03.21.
전부개정 : 2018.12.28.
개정 : 2019.12.18.
개정 : 2020.09.16.
개정 : 2020.12.31.
개정 : 2021.03.19.
개정 : 2021.12.31.
개정 : 2022.09.22.
개정 : 2022.12.22.
개정 : 2023.03.08.
개정 : 2023.12.29.
개정 : 2024.03.06.
개정 : 2024.12.30.
개정 : 2025.02.27.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 국악방송의 직원의 인사에 관한 기준과 절차를 정함으로써 합리적이고 공정한 인사관리에 기여함을 목적으로 한다.<개정 2024. 12.30>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “직원”이란 국악방송에 근무하는 정규직을 말한다.<개정 2024. 12.30>
2. “임용”이란 채용·승진·전직·전보·겸임·겸직·파견·정직·휴직·복직·직위해제·면직·해임 및 파면 등 인사관리에 관한 일체의 행위를 말한다.
3. “전보”란 같은 직급 내에서 보직 변경 또는 부서 간 이동을 말한다.
4. “승진”이란 하위직급에서 상위직급으로 오르는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국악방송의 직원에게 적용한다.<개정 2024. 12.30>

제4조(다른 규정과의 관계) 국악방송 상근임원 및 직원의 인사에 관하여 법령, 「정관」 및 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제5조(임용권자) 국악방송의 장(이하 “사장”이라 한다)은 직원에 대한 임용권을 가진다.

제6조(인사발령) 직원의 임용은 인사발령을 통지하거나 임용장을 수여하여야 한다.

제2장 인사위원회

제7조(인사위원회의 설치) 직원의 인사에 관한 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 국악방송에 인사위원회를 둔다.

제8조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 인사의 기본방침에 관한 사항
2. 직원의 포상 및 징계에 관한 사항
3. 직원의 채용 및 승진에 관한 사항
4. 이 규정 또는 다른 규정에서 위원회의 심의사항으로 정하는 사항
5. 그 밖에 사장이 필요하다고 인정하는 사항

제9조(인사위원회의 구성) ① 인사위원회 위원장은 본부장이 되고, 위원은 경영담당부서의 장을 제외한 「직제규정」에 따른 부서장으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 직원의 징계를 심의·의결하는 인사위원회는 다음 각 호의 내부위원과 외부위원으로 구성한다. 이 경우 외부위원의 수를 위원 총수의 과반수 넘는 수로 하여야 한다.

1. 제1항에 따른 위원(위원장포함) 중 사장이 지명한 사람
2. 징계에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 사장이 위촉하는 사람

제10조(위원장의 직무) ① 위원장은 인사위원회를 대표하고, 인사위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장은 인사위원회의 심의결과를 사장에게 보고하여야 한다.

③ 위원장이 사고 등 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 「직제규정」에 따라 그 직무를 대행한다.

제11조(간사) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 둔다.

② 간사는 경영담당 부서의 장이 된다.

③ 간사는 인사위원장의 명을 받아 인사위원회의 제반 사무를 담당하고 심의안건 제출 및 별지 제1호서식의 의사록 작성 및 관리에 관한 업무를 수행한다.

제12조(위원의 제척·기피·회피) ① 인사위원회, 채용심사 등의 위원 중 해당 심의와 관련하여 이해관계가 있거나 그 밖에 공정한 심사를 기대하기 어려운 사정이 있는 위원은 해당 안건의 심의·의결에 관여하지 못한다.

② 인사위원회의 심의대상자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 인사위원회에 위원의 기피를 신청할 수 있으며, 인사위원회는 기피신청이 타당하다고 인정하는 때에는 기피의 결정을 한다. 이 경우 기피신청의 대상이 되는 위원은 기피의 결정에 관여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당한다고 판단하는 경우에는 스스로 인사위원회의 심의·의결을 회피할 수 있다.

- ④ 본조의 사유에 해당하는 위원은 인사위원회 의사정족수 산정을 위한 재적위원 수에서 제외된다.

제13조(인사위원회의 소집 및 운영) ① 위원장은 제8조의 심의사항이 발생하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회를 소집하여야 한다.

1. 사장의 요구가 있을 때
 2. 인사위원회 위원 과반수 이상의 소집 요구가 있을 때
 3. 위원장이 필요하다고 인정할 때
- ② 인사위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 간사는 인사위원회가 의결한 내용을 별지 제1호서식의 인사위원회 의사록에 작성하여 출석위원 전원이 서명날인 하여야 한다.
- ④ 위원장은 심의안건이 경미하고 긴급한 사항으로서 부득이한 사유가 있는 경우에는 인사위원회가 서면으로 심의하게 할 수 있다.

제14조(의견청취 및 자료요구) 인사위원회는 회부된 사항을 심의하기 위하여 관계인을 회의에 참석시켜 의견을 청취하거나 관계부서로 하여금 심의에 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

제15조(회의의 비공개 및 비밀엄수의무) ① 인사위원회의 회의는 비공개를 원칙으로 한다.

- ② 인사위원회에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제16조(이의신청) ① 심의대상자는 인사위원회의 의결에 이의가 있는 때에는 의결 결과를 통보 받은 후 3일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 이의신청을 하려는 사람은 인사담당부서의 장에게 이의신청서를 제출하여야 한다.

제17조(재심) ① 사장은 인사위원회의 의결사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 재심을 요구할 수 있다.

1. 인사위원회의 의결에 대하여 당초 심의자료의 하자가 확인된 경우
 2. 제16조에 따른 당사자의 이의신청이 상당한 이유가 있다고 인정될 때
 3. 그 밖에 사장이 필요하다고 인정할 때
- ② 제1항에 따라 재심요구를 받은 인사위원회는 재심요구를 받은 날부터 3일 이내에 재심의를 해야 한다.

제18조(징계사항을 심의하는 인사위원회의 운영 등에 관한 특례) 징계사항을 심의·의결하는 인사위원회의 소집, 운영, 이의신청, 재심 등에 관하여는 제13조부터 제17조까지의 규정에 불구하고 「징계규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제3장 채용

제19조(채용원칙) ① 직원의 신규채용은 공개경쟁채용을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경력 등 응시요건을 정하여 같은 조건을 가진 다수인을 대상으로 제한경쟁 방식을 통해 특별채용을 할 수 있으며, 이 경우 인사위원회의 심의를 거쳐야 한다.

1. 채용예정 직위에 상응하는 근무실적 또는 경력이 있는 사람을 채용하는 경우
2. 채용예정 직위에 관한 자격 또는 면허를 소지한 사람을 채용하는 경우
3. 법령에 따라 고용할 의무가 있는 사람을 채용하는 경우
4. 채용비위로 인하여 불합격한 사람을 채용하려는 경우

제20조(채용방법 등) 직원을 채용함에 있어 전형방법, 전형절차, 가산점 등 그 밖에 필요한 사항은 「국악방송 채용업무 지침」으로 정한다.

제21조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용할 수 없다.

1. 피성년후견인 <개정 2021.12.31>
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
- 6의2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람 <신설 2021.12.31>
- 6의3. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다) <신설 2021.12.31>
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 <신설 2021.12.31>
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 <신설 2021.12.31>
7. 「형법」 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
8. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 사람
9. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 사람
10. 삭제 <2021.12.31>
11. 「병역법」에 따른 병역의무 불이행자

- 12. 채용구비서류가 허위이거나, 그 밖에 부정한 방법으로 작성하여 제출한 사람
- 13. 부정한 방법으로 공공기관에 합격 후 채용 취소 및 직권 면직된지 5년이 지나지 아니한 사람
- 14. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 비위면직자<신설 2022. 12.22.>

제22조(수습임용) ① 사장은 직원을 신규채용하는 경우에는 임용 예정 직원의 직무수행 능력 등을 측정하기 위하여 3개월 이하의 기간을 수습근무기간으로 할 수 있다.

② 사장은 경력자 및 특별채용자에 대하여는 수습기간을 두지 아니할 수 있다.

③ 사장은 수습 중인 직원의 근무성적이 해당 직무를 감당하기에 부적당하다고 인정될 때에는 면직시킬 수 있다.

④ 제1항에 따른 수습 기간 중 보수는 직원의 급여 지급방법에 준하여 지급하고 근무 경력은 임용예정 직급의 근무경력으로 인정한다.

제23조(본부장의 채용) ① 본부장은 2년 임기로 채용하며, 필요시 1년씩 연임할 수 있다.

② 인사규정 제19조 제1항에도 불구하고 본부장의 채용은 이사회의 동의를 거쳐 사장이 임명한다.<개정 2023. 12.29>

제24조(시간제 직원의 채용) 「직제규정」 제12조에 따른 시간제 직원의 채용 등 인사에 관한 사항은 「국악방송 채용업무 지침」으로 정한다.

제25조(계약직 직원 등의 채용) 「직제규정」 제13조에 따른 계약직 직원 및 촉탁직원의 채용에 관하여는 「계약직 등 직원 관리 내규」로 정한다. <개정 2021.12.31.>

제4장 보직 및 직무대행 등

제26조(보직) ① 사장은 직원에 대하여 그 직급에 상응하는 일정한 직위 또는 임무를 부여하여야 한다.

② 사장은 소속 직원에게 보직을 부여할 때는 해당 직원의 전공·전문성·경력·본인 희망 등을 고려하여야 한다.

제27조(전보) ① 직원의 전보는 해당직원의 업무능력에 의한 적재적소 배치를 원칙으로 하며, 사장은 직제의 개편, 정원의 증감 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우에는 직원을 전보시킬 수 있다.

제28조(보임) 부서 또는 사업 및 과제에 속한 직원에 대한 개인별 직무는 소속부서장이 정한다.

제29조(직무대행) 사장은 직원이 직무를 수행할 수 없는 부득이한 사유가 있거나, 결원이 발

생한 때에는 다른 직원에게 그 직무를 일시적으로 대행하게 할 수 있다.

제30조(겸직) 사장은 「직제규정」에 따른 4급 이상의 직위자가 유고 또는 공석일 경우에는 이와 동등한 직위자 또는 상위직위자에게 겸직을 명할 수 있다.

제31조(다른 지역 근무) ① 사장은 국악방송의 업무수행 상 필요한 경우에는 직원에게 현재 근무지에서 동일 생활권(서울은 수도권을 포함하며, 그 밖의 지역은 행정구역으로 구분)을 제외한 다른 지역에서의 근무를 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 다른 지역 근무자의 지원에 관하여는 「타 지역 인사발령자 지원 지침」로 정한다.

제31조의2(인사교류) ① 사장은 공공기관 간 소속 직원을 상호 파견 형태로 일정기간 근무하도록 하는 인사교류를 실시할 수 있다.

② 인사교류 대상자(교류 희망자 또는 추천자)중 담당업무, 근무성과 등을 고려해 인사위원회 추천으로 사장이 선발하는 것을 원칙으로 한다.

③ 인사교류를 위한 세부사항은 인사교류 시행지침에 따라 별도로 정한다.

제5장 근무평정 및 승진

제32조(근무평정) ① 사장은 직원의 공정한 인사관리를 위하여 근무평정을 실시한다.

② 제1항에 따른 근무평정에 관한 세부사항은 「직원 근무평정 내규」로 정한다.

제33조(승진의 원칙) 직원의 승진은 근무성적 평가, 경력평정, 직무수행능력평정 등에 따라 공정하게 인사위원회의 심의를 거쳐 임용권자가 결정한다.

제34조(승진소요 최저연수) ① 직원이 승진하려면 다음 각 호의 기간 동안 해당 직급에 재직하여야 한다.

1. <삭제 2024.03.06.>

2. 5급으로의 승진 : 6급에서 7년 이상

② 제1항에 따른 승진소요기간에는 [별표 1]의 승진경력환산표에 따른 외부근무경력을 포함하여 산정하되, 휴직기간, 직위해제기간, 징계처분기간 및 제35조에 따른 승진 제한기간은 포함하지 아니 한다. 다만, 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 사건이 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무죄, 무효또는 취소된 경우 그 직위해제 처분기간은 제1항의 기간에 합산한다.<개정 2023.03.08.>

③ 제2항에 따른 휴직기간에는 제40조의 제1호, 제2호, 제4호, 제8호에 해당한다.

제35조(승진의 제한) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 제48조 제1항 7호에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간)동안 승진할 수 없다.

1. 징계처분, 직위해제 및 휴직 중에 있는 사람
2. 징계처분이 종료된 날로부터 다음 각 목의 기간이 경과하지 아니한 사람
 - 가. 강등, 정직 : 18개월
 - 나. 감봉 : 12개월
 - 다. 견책 : 6개월
 - 라. 직위해제 : 3개월
3. 징계처분요구중 이거나 징계의결중인 사람

제36조(특별승진 등) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제34조에도 불구하고 특별승진 임용을 할 수 있다.

1. 국악방송 발전에 현저한 공헌이 있다고 인정되는 사람
 2. 대통령, 국무총리, 중앙관서의 장의 표창을 받은 사람으로서 그 공헌이 현저한 사람
- ② 특별승진은 인사위원회의 심의를 거쳐 임용권자가 결정한다.
- ③ 제1항에 따른 특별승진 임용의 대상은 현 직급에서의 근속기간이 승진소요 최저연수의 2분의 1 이상을 초과한 직원에 한한다.
- ④ 직원이 업무수행 중 순직한 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 순직당시 직급의 상위직급을 추서할 수 있다.

제6장 신분보장

제37조(당연퇴직) 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 제21조 각 호의 어느 하나에 해당할 때
2. 사망한 때
3. 제45조에 따른 정년에 도달한 때

제38조(직권면직 및 업무배제) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 인사위원회의 의결을 거쳐 직권으로 면직시킬 수 있다.

1. 정신질환 또는 신체상 장애로 인하여 근무가 불가능할 때
2. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등으로 인하여 폐직 또는 과원이 되었을 때
3. 부정한 방법으로 임용되었을 때
4. 10일 이상 무단결근하였을 때. 다만, 천재지변이나 그 밖에 불가항력적인 사고로 결근한 경우는 예외로 한다.
5. 휴직한 직원이 휴직기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 날로부터 30일 이내에 복직하지 않을 때
6. 제44조제2항에 따라 대기를 명받은 직원이 대기명령기간이 경과하여도 대기사유가 해소되지 아니하였을 때
7. 고의 또는 과실로 채용 비위 등 중대한 사고를 발생시킨 경우
8. 채용비위, 성비위로 인하여 검찰에 기소되는 경우 <개정 2021.12.31.>
9. 채용비위에 연루되어 수사의뢰되거나 징계 의결이 요구된 경우 <개정 2021.12.31.>

② 제1항의 제7호에 해당하는 임직원은 즉시 업무에서 배제한다.

제39조(의원면직) ① 직원이 본인의 의사로 퇴직하고자 할 때에는 사직원을 제출하고 사장의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사장은 사직원을 제출한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 제한할 수 있다.

1. 비위와 관련하여 징계요구중인 때
2. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
3. 감사원 또는 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 내부감사 또는 감독기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 조사 중인 때

제40조(휴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 휴직을 명할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 2개월 이상의 장기요양이 필요할 때
2. 형사사건으로 기소되었을 때
3. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때
4. 천재지변이나 전시·사변, 그 밖의 사유로 생사 또는 소재가 불명확하게 된 때
5. 업무로 인한 질병으로 2개월 이상 직무를 담당할 수 없을 때
6. 임신중인 여성근로자가 모성을 보호하거나, 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함)를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청할 때
7. 직원이 직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다. 조부모 또는 손자녀의 경우 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 경우 제외)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직을 신청할 때
8. 그 밖에 정당한 사유로 휴직을 원하는 때

제41조(휴직기간) 제40조에 따른 휴직기간은 다음 각 호와 같다.

1. 제40조제1호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다.
2. 제40조제6호에 따른 휴직기간은 3년 이내로 하며, 3회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 근로자가 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있다.<개정 2022.12.22., 2025.02.27.>
 - 가. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모
 - 나. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모
 - 다. 「남녀고용평등법 시행규칙」 제14조의3에 따른 장애아동의 부 또는 모
3. 제40조제2호에 따른 휴직기간은 판결확정시까지로 한다.
4. 제40조제3호에 따른 휴직기간은 복무 기간이 끝날 때까지로 한다.
5. 제40조제4호에 따른 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
6. 제40조제7호에 따른 휴직기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있다. 이

경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

7. 제40조제5호에 따른 휴직기간은 그 치료기간으로 한다.

8. 제40조제8호에 따른 휴직기간은 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 사장이 정한다.

제42조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 직원은 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못한다.

② 제40조제3호, 제5호, 제6호 및 제7호에 따른 휴직기간은 승진 시 근속연수에 포함하되, 관련 법령 등을 준용한다.

제43조(복직) ① 직원은 제41조에 따른 휴직기간 중 그 사유가 없어지면 7일 이내에 복직원을 제출하여야 하며, 사장은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

② 국악방송은 사업축소 및 예산감소로 감원이 불가피한 경우나 휴직사유가 소멸되지 아니한 경우에는 제41조에 따른 범위 내에서 휴직기간을 연장할 수 있다.

제44조(직위해제 및 대기명령) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.<개정 2023.03.08.>

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 사람 또는 근무태도가 극히 불성실한 사람

2. 파면·해임·강등·정직에 해당하는 징계의결이 요구중인 사람

3. 형사사건으로 기소된 사람(약식명령이 청구된 사람은 제외한다)

4. 소속직원에 대한 지휘 및 감독능력이 현저히 부족한 사람

5. 직무관련 금품비위 또는 성범죄 등의 행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 사람으로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 사람

② 사장은 제1항제1호 및 제4호에 해당하는 사람에 대하여 3개월의 범위에서 대기를 명하고, 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제45조(정년) ① 직원의 정년은 만 60세로 한다. 다만, 방송본부장은 정년 연령을 적용받지 아니 한다.

② 직원은 그 정년에 이른 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연히 퇴직된다.

③ 사장은 업무상 필요한 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 정년퇴직을 한 직원을 계약직 직원으로 재고용할 수 있다.

제46조(임금피크제) ① 국악방송은 임금피크제를 시행한다.

② 임금피크제 운영 등에 관한 세부사항은 「임금피크제 운영내규」로 정한다.

제7장 포상 및 징계

제47조(포상) ① 사장은 국악방송의 발전에 공적이 있는 직원 또는 근무성적이 탁월한 직원에 대하여는 인사위원회의 의결을 거쳐 포상할 수 있다.

② 포상은 표창장 또는 상장을 수여하며, 부상을 지급할 수 있다.

③ 사장은 외부인사로서 국악 발전에 공헌한 사람 또는 재단 발전에 공헌한 사람에 대하여 감사장, 감사패 또는 상장을 수여할 수 있다.

제47조2(포상 제한) ① 제47조 1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때는 포상을 제한한다.<개정 2022.12.22.>

1. 징계 또는 불문경고처분을 받은 사람
2. 징계절차 진행 중인 사람 또는 형사사건으로 기소 중인 사람
3. 재직 중 벌금형이상의 형사 처벌을 받은 사람
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 사람

제48조(징계) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 징계할 수 있다.

1. 법령, 국악방송의 정관 및 규정을 위반하거나 직무상의 정당한 지시사항을 따르지 아니한 때
2. 직무상 의무를 위반하였거나 직무를 태만하게 하였을 때
3. 국악방송의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하였을 때
4. 고의 또는 중과실로써 국악방송에 재산상의 손해를 끼쳤을 때
5. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」을 위반하여 부정청탁 또는 금품수수 등을 한 때
6. 성범죄, 채용비위 등 직무 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때
7. 임직원행동강령 제15조에 해당하는 행위를 한 경우 <개정 2021.12.31., 2023.12.29.>
8. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우)

② 징계의결의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비위의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.

③ 징계당사자는 인사위원회에 구두 또는 서면으로 의견을 제시할 수 있다.

④ 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다

1. 정직 이상 3년
2. 정직 미만 2년

제49조(징계의 종류 및 효력) ① 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책으로 구분하며, 다음 각 호의 효력을 가진다.

1. 파면 : 그 직에서 즉시 면직되고 법률상의 책임을 가할 수 있으며, 법정퇴직금을 보장하는 한도내에서 퇴직금을 제한 지급할 수 있다.
2. 해임 : 그 직에서 면직되고 퇴직금을 지급한다.
3. 강등 : 1계급 아래로 직급을 내리고 직원으로서의 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수를 전액 감한다.
4. 정직 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간동안 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수를 전액 감한다.
5. 감봉 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간동안 통상임금의 월할액의 5%를 매월 감액한다. 단, 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.
6. 견책 : 과실에 대하여 서면으로 훈계하고 반성하게 한다.

② 제1항의 파면, 해임, 강등 및 정직을 중징계라 하고, 감봉 및 견책을 경징계라 한다.

제50조(징계기준) ① 인사위원회가 징계사건을 의결할 때에는 징계혐의자의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중평소의 행실, 근무성적·공적 또는 그 밖에 정상 등을 참작하여 다음의 기준에 따라 처리하여야 한다.

1. 견책

가. 태만 또는 과실로 인하여 징계사유가 발생한 경우

2. 감봉

가. 태만 또는 과실로 인하여 징계사유가 발생하고 그 결과가 중대한 경우

나. 그 결과가 경미하더라도 고의에 의하여 징계사유가 발생한 경우

다. 해당연도에 2회 이상 견책을 받은 후 견책에 해당하는 징계사유가 발생한 경우

3. 정직

가. 고의 또는 중과실로 인하여 징계사유가 발생하고 그 결과가 극히 중대한 경우

나. 해당연도에 1회 이상 감봉을 받은 후 감봉에 해당하는 징계사유가 발생한 경우

4. 강등

가. 고의 또는 중과실로 인하여 징계사유가 발생하고 그 결과가 극히 중대한 경우

나. 해당연도에 1회 이상 정직을 받은 후 정직에 해당하는 징계사유가 발생한 경우

5. 해임 및 파면

가. 고의 또는 중과실로 인하여 징계사유가 발생하고 그 결과가 극히 중대하여 직원으로서의 신분을 박탈하여야 할 경우

② 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실에 따른 징계기준은 별표 2와 같다.

③ 금품·향응수수 관련 비위행위자에 대한 징계 양정기준은 별표 3과 같다.

④ 채용비위 관련 징계기준은 별표 4와 같다

⑤ 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준은 별표 5-1, 성관련 비위 징계기준은 별표 5-2, 음주운전 징계기준은 별표5-3과 같다.

⑥ 징계 사유가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용인 경우에는 해당 징계 외에 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배내의 징계부가금 부과 의결을 징계위원회에 요구

하여야 한다.

제51조(징계절차 등) 징계절차 등 징계에 관한 세부사항은 「징계규칙」으로 정한다.

부칙

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부칙(2015.11.09.)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부칙(2017.01.04.)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부칙(2017.07.19.)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부칙(2018.03.21.)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부칙(2018.12.28)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2019.12.18)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2020.09.16)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2020.12.31)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2021.03.19)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2021.12.31)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2022.09.22)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2022.12.22)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2023.03.08)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2023.12.29)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2024.03.06)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2024.12.30)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙(2025.02.27)

이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

[별표 1]

경력환산표

경력내용	환산율
○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에서 국악방송에서 수행하는 업무와 동일한 업무를 정규직으로 근무한 경력	100%
○ 국악방송에서 수행하는 업무와 유사한 업무를 비정규직으로 근무한 경력 ○ 국악방송에서 수행하는 업무와 유사한 업무를 자유직업으로 근무한 경력	80%
○ 국악방송에서 수행하는 업무와 다른 업무 경력	60%

[별표 2] <개정 2021.12.31., 2023.12.29.>

징계기준

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도 가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경 우	비위의 정도가 심하고 경과실이 거나, 비위의 정 도가 약하고 중 과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무 상 배임	파면	파면 - 해임	해임 - 강등	정직 - 감봉
나. 직권남용으로 타인의 권리 침해	파면	해임	강등 - 정직	감봉
다. 직무태만 또는 회계 질서 문란	파면	해임	강등 - 정직	감봉 - 견책
라. 채용, 승진, 전직, 전 보 등 인사와 관련한 비 위	파면	파면 - 해임	해임 - 정직	정직 - 감봉
마. 제1호가목에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	파면 - 해임	강등 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
바. 「부정청탁 및 금품등 수 수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임 - 강등	정직 - 감봉	견책
사. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법 률」 제6조에 따른 부정 청탁에 따른 직무수행	파면	파면 - 해임	강등 - 정직	감봉 - 견책
아. 「보수규정」 제26조에 따른 성과상여금을 거짓 이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면 - 해임	강등 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
자. 「보수규정」 제11조부터 제16조까지의 규정에 따 른 수당 또는 「여비 규 칙」에 따른 여비를 거 짓이나 부정한 방법으로 지급 받은 경우	별표 5-1과 같음			
차. 「임직원 행동강령」 제15 조에 따른 부당한 행위	파면	파면 - 해임	강등 - 정직	감봉

카. 성 관련 비위 또는 「성희롱·성폭력 예방지침」에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않을 경우 다. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우 파. 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위 하. 그 밖의 성실의무 위반	파면 파면 파면 파면 - 해임	파면 - 해임 파면 - 해임 파면 - 해임 강등 - 정직	강등 - 정직 강등 - 정직 강등 - 정직 감봉	감봉 - 견책 감봉 - 견책 정직 - 감봉 견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무에 중대한 차질을 준 경우 나. 그 밖의 복종의무 위반	파면 파면 - 해임	해임 강등 - 정직	강등 - 정직 감봉	감봉 - 견책 견책
3. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단 결근 다. 그 밖의 직장이탈 금지 위반 4. 비밀 엄수의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단 방치 라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리소홀 등 마. 그밖의 보안관계 규정 위반 5. 품위유지의무 위반	파면 파면 파면 - 해임 파면 파면 - 해임 파면 - 해임 파면 - 해임 파면 - 해임	해임 해임 - 강등 강등 - 정직 파면 - 해임 해임 - 강등 강등 - 정직 강등 - 정직 강등 - 정직	강등 - 정직 정직 - 감봉 감봉 강등 - 정직 정직 정직 - 감봉 감봉 감봉	감봉 - 견책 견책 견책 감봉 - 견책 감봉 - 견책 견책 견책

가. 성 관련 비위 행위	별표 5-2와 같음			
나. 음주운전	별표 5-3과 같음			
다. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면 - 해임	강등 - 정직	감봉	견책
6. 영리 업무 겸직 금지 의무 위반	파면 - 해임	강등 - 정직	감봉	견책
7. 정치 운동의 금지 위반	파면	해임	강등 - 정직	감봉 - 견책

※ 비교

1. 제1호타목에서 "피해자 등"이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, "2차 피해"란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 예방지침」 제11조 제2항 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제5호가목을 적용한다.

2. 제1호파목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 다음 각 목의 행위를 말한다.

가. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위

나. 다른 직원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자가 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위

다. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위

[별표 3] <개정 2022.09.22.>

금품·향응수수 관련 징계기준

비위의 유형	금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
		수동	능동	
위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산 상 이익 받거나 제공한 경우		강등 - 감봉	해임 - 정직	파면 - 강등
직무와 관련하여 금품·향응수수 를 하고, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우		해임 - 정직	파면 - 강등	파면 - 해임
직무와 관련하여 금품·향응수수 를 하고, 위법·부당한 처분을 한 경우		파면 - 강등	파면 - 해임	파면

[별표 4]

채용비위 처리기준

□ 채 용

구 분 비위유형	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계	
전형단계별 점수부여 부적정	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계, 중징계	
채용공고 후 응시·자격 요건 입의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수	주요절차 ³⁾ 미준수	중징계
	경징계	중징계	

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인	경징계	중징계

* 경과실 사안이라 하더라도 3회(건) 이상 중복·반복 적발된 경우에는 중징계

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁴⁾	중징계	
(정규직 전환과정에 규정위반은 없으나) 비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁵⁾ 의 부적정	경징계	중징계

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원회 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용이 비 정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우

5) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

[별표 5-1]

초과근무수당 및 여비 부담수령 징계기준

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「보수규정」 제11조부터 제16조까지의 규정에 따른 수당 또는 「여비 규칙」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급 받은 경우	100만원 미만	정직-견책	파면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	파면-강등
비고 1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다. 2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.			

[별표 5-2]

성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 중과실이거 나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있 는 경우	비위의 정도가 심 하고 경과실이거 나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성폭력범죄 가. 미성년자 또는 장애 인 대상 성폭력범죄 나. 업무상 위력 등에 의 한 성폭력범죄 다. 공연(公然)음란행위 라. 통신매체를 이용한 음란행위 마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위 바. 가목부터 마목까지 외 의 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등
	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	견책
※ 비고 1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다. 2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다. 3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다. 4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				

[별표 5-3] <개정 2022.09.22.>

음주운전 징계기준

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정직 - 감봉	1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우		강등 - 정직	
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우		해임 - 정직	
	음주측정 불응의 경우		해임 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우			파면 - 강등	3. "운전업무 관련 직원"이란 회사에서 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.
3회 이상 음주운전을 한 경우			파면 - 해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등 - 정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			파면 - 강등	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 - 정직	4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 본 조항이 신설된 이후 행한 음주운전부터 산정한다.
	사망사고의 경우		파면 - 해임	
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직	
		인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임	
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		파면 - 해임	
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 - 정직	

[별지서식]

제2018-0차 인사위원회 의사록

- ☐ 일시 :
- ☐ 장소 :
- ☐ 위원총수 :
- ☐ 출석위원수 :
 - 위원장 :
 - 위 원 :
 - 간 사 :
- ☐ 안건 :
- ☐ 심의사항
 -
- ☐ 심의결과
 -

위 심의를 명확히 하기 위하여 출석위원은 서명 날인함.

2018. 00. 00.(요일)

위 원 장	○ ○ ○	(서명)
위 원	○ ○ ○	(서명)
위 원	○ ○ ○	(서명)
위 원	○ ○ ○	(서명)